协议书

甲方：中建三局集团有限公司

乙方：中建三局第二建设工程有限责任公司

丙方：南通东信市政园林有限公司

鉴于：

1. 甲方系如皋柴湾项目的施工总承包单位，发包方因欠付甲方工程款，发包方以位于南通市如皋市新悦广场小区 2 幢 568-20 号商铺抵偿应付甲方的工程款。

2. 乙方系通皋大道项目的施工总承包单位。

3. 丙方系通皋大道项目的分包单位，与乙方签订了《绿化工程合同》。截止本协议签订时，丙方在上述分包合同下存在应收工程款。

为了推动对丙方债务清偿，各方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方以新悦广场小区 1 处标的房屋代乙方抵偿丙方在通皋大道项目合同项下款项相关事宜达成如下协议：

一、标的房屋及清偿方式

1. 甲乙丙三方一致同意用于南通市如皋市新悦广场小区 2 幢 568-20 号商铺（以下简称" 标的房屋" ，房屋具体明细如下）抵偿乙方应付丙方的工程款，总价款为人民币

1,100,300.00 元（大写：壹佰壹拾万零叁佰元整），丙方同意受让上述标的房屋。

开发商	标的房屋	面积（平米）	单价（元）	总价（元）	抵款价（元）
南通臻禾房地产开发有限公司	新悦广场小区 2 幢 568-20 号商铺	82.73	13,300.00	1,100,300.00	1,100,300.00

2. 丙方有权以自己名义或指定最终买受人就上述标的房屋与开发商签订《商品房买卖（预售）合同》（特注：以下简称"购房合同"，与开发商签订购房合同的主体，在本协议中统称"最终买受人"）。丙方应在本协议签订后 30 日内指定最终买受人，并保证买受人在该房产开发商通知的期限内完成购房合同及相关文件的签订，最终买受人与标的房屋开发商是否签订购房合同、双方是否履行购房合同以及在履行购房合同中发生的争议均不影响本协议的效力，相关争议由最终买受人与开发商自行协商解决。

4. 本协议各方一致同意：自本协议签订之日起，即视为乙方已向丙方履行了相应项目的工程款支付义务；同时，视为最终买受人已就上述标的房屋向开发商履行了相应购房款支付义务。甲方与乙方因代偿产生的债权债务由其自行协商。

5. 本协议各方一致同意：本协议签订后 5 日内，丙方根据本协议第一条第 1 款约定，按照对应项目及对应的抵房金额，向乙方开具与抵房金额一致的正规发票及收据，上述标的房屋的开发商按《商品房买卖（预售）合同》相关约定向最终买受人开具该商品房的销售发票及收据。

二、各方承诺及特别约定

1. 本协议各方一致同意，无论最终买受人与开发商是否签订购房合同、无论已签署的购房合同效力受到任何影响（包括但不限于合同变更、无效、撤销、解除、终止等）、无论该购房合同的履行情况如何（包括但不限于最终买受人要求退换房、商品房质量问题等履行纠纷）均不影响本协议所述债务清偿的效力，乙丙双方确认已清偿的债权债务不受任何影响，仍视为乙方已向丙方履行了付款义务，亦不影响该最终买受人已向开发商完成相应购房款支付的效力。

2. 本协议各方一致同意，签订购房合同的双方按房产交易管理部门的要求缴纳各自应当承担的税费（包括但不限于契税、维修基金、印花税、登记费等，税费名目及数额最终以房产交易部门规定为准），该税费不作为本协议项下的抵扣款项。开发商与最终买受人在购房合同签订后就抵款房产办理登记备案手续。有关上述标的房屋的交付、不动产权属证书办理、使用、保修等办理及产生的费用均由签订购房合同的双方依法各自承担。因抵款房产预测与实测面积出现误差产生的房款多退少补，由开发商与最终买受人按照最终测绘面积根据双方就抵款房产签订的购房合同进行结算。

3. 丙方确保其指定的最终买受人具备商品房所在地政府规定的购房资格并按照本协议附件格式及内容分别出具《承诺书》，确保指定的买受人知晓本协议下房屋状况、产权情况并无条件接受本协议项下关于抵债商品房买卖的

各项权利义务，按照协议约定与上述标的房屋的开发商完成购房合同的签署，确保指定的购房人不以无法办理产权证照及房产本身的权利瑕疵为由向甲方、乙方追偿或要求承担任何责任等。若发现最终买受人不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的，由丙方重新指定购房人并承担由此造成的一切损失。

三、其他约定

1. 在本协议书有效期限内或之后的任何时间，丙方不得向任何与本次合作行为不发生直接关联的第三方泄露任何在本次合作中获悉的有关甲方、乙方公司的秘密信息和文件资料（包括但不限于本协议中所涉及的抵房房源和价格），否则承担由此造成的一切损失。

2. 本协议未尽事宜，可签订补充条款予以补充。各方同意因履行本合同引起的争议提交武汉仲裁委员会调解中心进行调解。调解成功的，相关文书可提交武汉仲裁委员会按照专设的简易程序出具裁决书。调解不成功的，提交武汉仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

3. 本协议一式叁份，自协议各方签字盖章之日起生效。协议各方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签章页）

甲方（盖章）：中建三局第二建设工程有限责任公司

授权代表（签字）：

乙方（盖章）：中建三局集团有限公司

授权代表（签字）：

丙方（盖章）：南通东信市政园林有限公司

授权代表（签字）：

年　　月　　日